



P U T U S A N

Nomor 5569 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTRISNO alias TRIS;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/8 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Santeong Nomor 31 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga/Jalan Sibolga-P. Sidempuan Perumahan Sibuluan Nalambok Nomor 11 A Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias TRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt.299 No. 7678/BC;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar $\pm$ 60.000 (kurang lebih enam puluh ribu) liter yang telah dilakukan penjualan langsung senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Mandiri a.n RPL 106 PDT KEJARI SBG UTK PIDSUS DAN LELANG dengan nomor : 107-00-1295703-3;
 - 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (kurang lebih lima puluh) meter;
 - 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Tjeng Huat;
- 1 (satu) unit handphone merek Infix warna hitam;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Anwar Junaedy Tanjung Dkk;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Kusbianto;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar sales *invoice* PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) mesin Robin;
 - 2 (dua) buah selang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 21 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias TRIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Infix warna hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama ANWAR JUNAEDY NAIBAHO, dkk;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama TJENG HUAT;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama KUSBIANTO;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen/jeriken;
 - 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
 - Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) mesin Robin;Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar sales *invoice* PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (kurang lebih lima puluh) meter;
- 2 (dua) buah selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kapal KM. CAHAYA BUDI MAKMUR 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 21 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias TRIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Infix warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama ANWAR JUNAEDY NAIBAO, dkk;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama TJENG HUAT;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama KUSBIANTO;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen/jeriken;

- 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;

- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna hitam;

- 1 (satu) mesin Robin;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar sales invoice PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



- 2 (dua) buah selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kapal KM. CAHAYA BUDI
MAKMUR 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 23 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di muka sidang, terutama unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan *judex facti* juga telah keliru mempertimbangkan unsur kesalahan meskipun unsur tersebut tidak terdapat dalam unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum berpendapat Terdakwa harus

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu Penuntut Umum juga berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai nilai keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 23 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan, Terdakwa sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Sibolga. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sibolga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya berada ½ (setengah) Mil dari Pulau Poncan Perairan Sibolga, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap KM. Cahaya Budi Makmur yang sedang berlayar dan pada kapal ditemukan 60 (enam puluh) ton solar dalam 3 (tiga) palka di depan kapal, sedangkan dokumen kapal menunjukkan bahwa KM. Cahaya Budi Makmur dengan peruntukan kapal sebagai kapal pengangkut ikan, yang tidak memiliki ijin usaha pengangkutan bahan bakar dan bukan kapal pengangkut BBM

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



Solar. Atas pengembangan selanjutnya diketahui Terdakwa adalah pemasok minyak solar yang ada di KM. Cahaya Budi Makmur tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) ton. Terdakwa memiliki solar diperoleh dengan mengisi di PT ASSA. Terdakwa membeli solar tersebut dari PENDY di Medan selaku pemasaran dari MARWAN alias WAK GENG;

- Bahwa solar tersebut dititipkan ke KM. Cahaya Budi Makmur untuk diantarkan atau dioper ke KM. Selamat Jadi III di tengah laut. Untuk itu Terdakwa membayar upah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per literanya ke pemilik KM. Cahaya Budi Makmur. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sibolga sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA SUTRISNO alias TRIS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI**

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 5569

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)